

Nr. 109 Aufzeichnung des Ministerialrats Pätzold vom 26. Juni 1936

R 22/351, Bl. 100–101

Beginn:

Beginn:

[Abschließende Beratung des Gesetzentwurfs über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen¹]

Wegen des Entwurfs des Gesetzes über Fremdwährungsschuldverschreibungen haben am 26. Juni² mehrere Chefbesprechungen stattgefunden. Zunächst hat Herr Minister [Gürtner] mit Herrn Reichsbankpräsidenten³ über den Entwurf gesprochen. Das Ergebnis dieser Besprechung war, wie mir Herr Minister mitgeteilt hat, daß der Reichsbankpräsident für den Entwurf mit der Nr. IV b 10553⁴ eintrat. Um 1 Uhr hat sich Herr Minister zu dem Herrn Reichsminister der Finanzen⁵ begeben und mit ihm den Entwurf und die Stellungnahme des Reichsbankpräsidenten besprochen. Über das Ergebnis dieser Besprechung, von der der Herr Minister kurz nach 2 Uhr nachmittags zurückkehrte, hat mich der Herr Minister dahin unterrichtet, daß der Herr Reichsminister der Finanzen dem Entwurf in der Fassung der Vorlage IV b 10553 nicht zustimmen könne, weil der § 1 Satz 2 die Lage des Reichs in bezug auf die Auslandsanleihen, die jetzt in entwerteter ausländischer Währung bedient werden, verschlechtere. Hierzu habe der Reichsminister der Finanzen insbesondere auf die Lage gegenüber Schweden hingewiesen. Nach seiner Auffassung würde man aus der Fassung des § 1 Satz 2 möglicherweise herleiten, daß Schweden gegenüber nicht in abgewerteter Auslandswährung gezahlt werden dürfe, weil Schweden die Goldklausel für die Schuldverhältnisse im Inlande, nicht dagegen für Schuldverhältnisse, die über die Grenze laufen, außer Kraft gesetzt habe. Der Vorschlag des Reichsministers der Finanzen ginge dahin, den Satz 2 des § 1 zu streichen, und in den Satz 1 hinter die Worte „ausländische Währung“ in Klammern einzufügen „(mit oder ohne Goldklausel)“. Für ³/₄ Uhr war eine weitere Besprechung des Herrn Ministers mit dem Reichsbankpräsidenten und dem Reichsminister der Finanzen vereinbart. Die Besprechung fand in der Reichskanzlei statt. Der Reichsbankpräsident war durch Staatssekretär Posse und Min[isterial]Rat Sperl vertreten, der Reichsminister der Finanzen war persönlich anwesend. An der Besprechung habe ich teilgenommen. Der Herr Minister erörterte in der Besprechung den Stand der Verhandlungen, wies insbesondere auf den Widerspruch, den der Reichsminister der Finanzen gegen die Vorlage in der Fassung der Nr. IV b 10553 erheben würde, hin, und regte an, den Vorschlag des Reichsministers der Finanzen anzunehmen. Min.Rat Sperl verteidigte demgegenüber den Entwurf in der vorliegenden Fassung, deren Vorzüge er darin erblickte, daß sie z. B. englischen Gläubigern gegenüber in die Substanz ihrer Forderungen nicht eingriffe. Dabei ging Min.Rat Sperl davon aus, daß man darauf Rücksicht nehmen möchte, daß England die Goldklausel nach seiner Rechtsprechung noch anerkenne. Zu einer Einigung kam es in dieser Besprechung nicht. Die weiteren Beratungen wurden durch den Beginn der Kabinettsitzung um 4.15 Uhr unterbrochen. Nach der Kabinettsitzung teilte mir der Herr Minister mit, das Kabinett habe den Entwurf vorbehaltlich der Fassung angenommen⁶. Über die vorbehaltene

¹ Veranlassung des GesEntw. s. Dok. Nr. 50, Aufstellung der KabVorl.: Dok. Nr. 106.

² In der Vorlage fälschlich: 25. Juni.

³ Hjalmar Schacht.

⁴ Az. des RJuM für die aufgr. der Besprechung vom 24. 6. 1936 formulierte KabVorl.; s. Dok. Nr. 106 Anm. 8. In Rede stehende Fassungsvarianten des § 1 (nur dieser strittig) dort zitiert.

⁵ Schwerin v. Krosigk.

⁶ Dok. Nr. 108 P. 7.

Fassung hätte er sich, wie er in Gegenwart des Reichsbankpräsidenten und des Reichsministers der Finanzen erklärte, mit den beteiligten Ministern bereits geeinigt. Herr Minister gab mir dazu Einblick in den von dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsbankpräsidenten bereits mitgezeichneten Entwurf und holte sodann die Unterschrift des Führers ein. Das gezeichnete Gesetz entspricht der Anregung, die zuletzt der Reichsjustizminister und der Reichsminister der Finanzen gegeben hatten, und sieht demgemäß vor, daß die Goldklauseln nur durch eine Einfügung in den § 1 der Vorlage erwähnt wird. Die Einfügung lautet jetzt „unbeschadet ob mit oder ohne Goldklausel“. Das Wort „unbeschadet“ bedeutet hier soviel wie „gleichgültig“. Der bisherige Satz 2 des § 1 der Vorlage fällt weg⁷.

Der Herr Minister beauftragte mich dann, mich wegen der Veröffentlichung des vom Führer gezeichneten Gesetzes durch die Presse und durch das Reichsgesetzblatt mit StS Funk im Reichspropagandaministerium in Verbindung zu setzen. Das habe ich getan. Um 5.30 Uhr nachmittags habe ich mit StS Funk, den ich aufgesucht habe, folgendes vereinbart: Das Gesetz wird sofort zur Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt gegeben, das Reichsgesetzblatt muß noch am 26. Juni erscheinen; die Presse erhält das Gesetz um 23 Uhr für die Morgenblätter.

Nach der Unterredung mit StS Funk habe ich mich mit dem Schriftleiter des Reichsgesetzblatts, Amtsrat Hans Krüger, in Verbindung gesetzt. Amtsrat Krüger hat die Urschrift des Gesetzes am 26. 6. um 7 Uhr nachm. in meinem Arbeitszimmer in Empfang genommen und, nachdem ich ihn auf die Vertraulichkeit des Inhalts des Gesetzes hingewiesen hatte, zugesagt, daß das Reichsgesetzblatt, in dem das Gesetz veröffentlicht wird, noch am 26. Juni erscheint, d. h. in der üblichen Weise an das Postzeitungsamt ausgeliefert wird⁸. Amtsrat Krüger hat mir ferner zugesagt, daß er für Geheimhaltung des Inhalts des Gesetzes bis zu seiner Bekanntgabe im Reichsgesetzblatt sorgen wird. Von dieser Zusage des Schriftleiters des RGBL. habe ich MinR. Berndt (Reichspropagandamin.) in Kenntnis gesetzt.

H[err] Staats[sekretär] Dr. Schlegelberger ist unterrichtet⁹.

Pätzold 26. 6.

⁷ Endgült. Wortlaut § 1: „Lautet eine im Ausland aufgenommene, in Wertpapieren verbriefte Anleihe auf eine ausländische Währung – unbeschadet ob mit oder ohne Goldklausel –, so ist im Falle einer Abwertung dieser Währung für den Umfang der Zahlungsverpflichtung des Schuldners die abgewertete Währung maßgebend.“

⁸ Das Gesetz über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen vom 26. 6. 1936 wurde als einziges Stück der Nr. 60 des Reichsgesetzblatts T. I, ausgegeben am 26. 6., separat verkündet (RGBl. I S. 515). Amtl. Erläuterung: DJ 1936, S. 995f.

⁹ Zum Fortgang: Das Gesetz, das gemäß § 1 nur für in Wertpapieren verbriefte Auslandsanleihen galt, wurde auf Anregung der RBK durch die VO über Fremdwährungsschulden vom 5. 12. 1936 (RGBl. I S. 1010) allgemein „auch auf nicht in Wertpapieren verbriefte Schuldverpflichtungen des zwischenstaatlichen Geld- und Kapitalverkehrs [...], die aus Auslandskrediten oder Ausländerguthaben herrühren und auf ausländische Währung mit oder ohne Goldklausel lauten“, erstreckt. (Die auf Gold lautende, nicht in Schuldverschreibungsform gekleidete dt. Auslandsverschuldung belief sich auf rd. 600 Mio Goldmark.) Erfaßt waren damit auch Ausländerkonten in Fremdwährung bei dt. Banken, im Interesse des Außenhandels unberührt blieben aber Schuldverpflichtungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr. Vorbereitung der VO s. R 22/351, Bl. 151–192; R 2/3286, Bl. 94–138; R 2/25049, Bl. 90–118; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21967; II 3, Reg. Nr. 31103. Amtl. Erläuterung: DJ 1936, S. 1873f. – Eingaben betroffener Privatleute, die sich durch das Gesetz um den Ertrag ihrer Auslandsengagements betrogen sahen, in: R 22/351, Bl. 119ff. Auf eine Verbalnote der franz. Botschaft vom 26. 11. 1936, welche die Bedienung der Young-Anleihe gegenüber Frankreich auf Goldbasis forderte und im Weigerungsfall die Anrufung eines Schiedsgerichts ankündigte (ebd. Bl. 211ff.), erbat das AA in seiner Antwortnote vom 17. 12. 1936 ausweichend zunächst „nähere Erläuterungen“; auf einer am 16. 12. abgehaltenen Besprechung waren alle Ressorts sich darüber im klaren gewesen, „daß ein internationales Schiedsgericht über die Goldklauselfrage wahrscheinlich zu Ungunsten Deutschlands entscheiden würde“, ein Schiedsspruch also abzulehnen sei (ebd. Bl. 217f.). Auf einer weiteren Ressortbesprechung am 22. 2. 1937 kam man gleichfalls überein, daß „die rechtliche Argumentation möglichst nicht allzusehr vertieft“, nichtsdestoweniger aber der dt. Standpunkt unbedingt festgehalten werden sollte (ebd. Bl. 278f.). Im Juni 1937 fand Frankreich sich schließlich damit ab, daß auch seine Tranche der Young-Anleihe auf der Basis des abgewerteten US-Dollars bedient wurde (ebd. Bl. 285). Parallelüberlieferung hierzu in: R 2/25049, Bl. 175–198. – Vgl. auch Dok. Nrr. 154, 204.

Zitierhinweis

Nr. 109 Aufzeichnung des Ministerialrats Pätzold vom 26. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d109>